

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5069658-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: LUIZA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA PORKOTT

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE CTPS DIGITAL. DATA DE SAÍDA DE EMPREGADOR ANTERIOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. SEGURO-DESEMPREGO. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2024.

5069658-17.2024.4.02.5101

510014464209 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5069658-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: LUIZA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA PORKOTT

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência, com pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Substituto da 10ª VF do Rio de Janeiro [evento 3, DESPADEC1], em que decidiu pelo indeferimento de tutela provisória de urgência, que pretendia obrigar a União, através do Ministério do Trabalho, a inserir na CTPS Digital da autora a data de saída da empresa JARDIM ESCOLA O CURUMIM, CNPJ/MF: 30.264.584/0001-73 de 28/08/2019.

Síntese da demanda conforme exposição na decisão retro [evento 3, DESPADEC1], que defere a tutela recursal pretendida.

Sem contrarrazões pela União, em que pese intimada.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que deferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Em apertada síntese, a demandante, ora recorrente, trabalhou para a empregadora JARDIM ESCOLA O CURUMIM LTDA - ME de 20/05/2019 a 28/08/2019, consoante cópia do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho anexo à inicial [evento 1, OUT7, autos de origem]. Após, firmou contrato de trabalho com COLEGIO JEFFERSONSUZANO LTDA, com duração de 28/03/2022 a 23/08/2024.

Finda a relação de trabalho com o último empregador, COLÉGIO JEFFERSONSUZANO LTDA, a recorrente pretende receber o seguro desemprego, conforme requerimento que acompanha a inicial [evento 1, OUT11, autos de origem], todavia a CTPS digital omite o fim do vínculo com o empregador anterior, JARDIM ESCOLA O CURUMIM LTDA - ME.

Neste sentido, a demandante instrui a inicial com cópia da CTPS física que prova a anotação da dispensa do empregador JARDIM ESCOLA O CURUMIM LTDA - ME em 28/08/2019 [evento 1, CTPS8, fl. 03] e com o respectivo TRCT [evento 1, OUT7]. Todavia, a cópia da CTPS digital revela que o vínculo permanece aberto [evento 1, CTPS9], induzindo à equivocada conclusão de que a demandante ainda estaria empregada.

Receosa de que o seguro desemprego seja indeferido em sede administrativa, em razão do erro material da CTPS digital, postulou por tutela de urgência perante o juízo de origem, que indeferiu ao seguinte argumento:

"Não há perigo na demora, tendo em vista que a autora deu entrada no seguro-desemprego com fundamento no contrato de trabalho com o COLEGIO JEFFERSONSUZANO LTDA, com data de admissão em 28/03/2022 e rescisão em 23/08/2024, conforme sua CTPS DIGITAL, constante no Evento 1-CTPS9. A discussão sobre a anotação da data da rescisão na CTPS DIGITAL, já existente na CTPS FÍSICA, com relação ao contrato com o JARDIM ESCOLA O CURUMIM LTDA pode aguardar o respeito ao devido processo legal e o exercício do direito constitucional ao contraditório (art. 5º, LV) pelo réu."

A recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão, porquanto o seguro desemprego traduz benefício social de caráter alimentar que visa a garantir o mínimo existencial da pessoa em situação de desemprego.

Pontua, ainda, que o requerimento de seguro desemprego ainda não foi protocolizado administrativamente e que o documento que instrui a inicial [evento 1, OUT11, autos de origem] foi, tão somente, assinado pelo empregador, conforme obrigação legal, e aguarda apresentação à autoridade administrativa.

Passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar, em sede de cognição sumária, se estão presentes os requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência (notadamente, probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Quanto à probabilidade do direito, entendo que a parte autora, ora recorrente, instrui o feito com robusta documentação comprobatória dos vínculos trabalhistas, especialmente aquele objeto da controvérsia, com JARDIM ESCOLA O CURUMIM LTDA - ME, conforme cópia da CTPS física [evento 1, CTPS8, fl. 03] e respectivo TRCT [evento 1, OUT7].

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que a decisão recorrida merece reforma, pelos motivos a seguir expostos.

Desde a edição da Portaria SEPRT nº 1.065 de 23/09/2019, a CTPS digital passou a ter prioridade na comprovação dos vínculos empregatícios, em que pese sua equivalência à CTPS física que, a seu turno, passou a ser utilizada de forma excepcional, quando o empregador não for obrigado ao uso do eSocial.

Assim dispunha a mencionada portaria:

Art. 2º Para fins do disposto no Decreto-Lei nº 5.452/1943, a Carteira de Trabalho Digital é equivalente à Carteira de Trabalho emitida em meio físico.

Parágrafo único. A Carteira de Trabalho Digital não se equipara aos documentos de identificação civis de que trata o art. 2º da Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009.

(...)

Art. 7º A **Carteira de Trabalho em meio físico** poderá ser utilizada, em **caráter excepcional**, enquanto o empregador não for obrigado ao uso do eSocial. (grifou-se)

A Portaria SEPRT nº 1.065 de 23/09/2019 foi substituída pela PORTARIA/MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021, sem prejuízo das disposições acima ventiladas, que foram preservadas na integralidade através dos art. 3º e 6º, a seguir transcritos:

Art. 3º A CTPS emitida em meio eletrônico, de que trata o art. 14 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - CLT, é denominada Carteira de Trabalho Digital.

§ 1º Para fins do disposto no Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT, a Carteira de Trabalho Digital é equivalente à CTPS emitida em meio físico. (...)

Art. 6º Para os empregadores que têm a obrigação de uso do Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais - eSocial, a comunicação pelo empregado do número de inscrição no CPF equivale à apresentação da Carteira de Trabalho Digital e dispensa a emissão de recibo pelo empregador.

§ 1º O trabalhador deverá ter acesso às informações de seu contrato de trabalho na Carteira de Trabalho Digital após o processamento das respectivas anotações.

§ 2º A CTPS poderá ser utilizada, em caráter excepcional, enquanto o empregador não for obrigado ao uso do eSocial. (...)

Portanto, em que pese a rescisão do contrato de trabalho com JARDIM ESCOLA O CURUMIM LTDA - ME conste da CTPS física da demandante, é de seu interesse que a situação seja regularizada na CTPS digital, que, como visto, goza de prioridade na comprovação dos vínculos.

Lado outro, imperioso registrar que o seguro desemprego é benefício social de status constitucional (art. 7º, II), possuindo natureza de direito fundamental, devido aos trabalhadores em situação de desemprego involuntário, com a flagrante finalidade de garantir sua subsistência enquanto busca novo emprego.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

No mesmo sentido é a Lei nº 7.998/1990:

Art. 6º O seguro-desemprego é direito pessoal e intransferível do trabalhador, podendo ser requerido a partir do sétimo dia subsequente à rescisão do contrato de trabalho.

Nesta linha de intelecção, tem-se que a omissão da CTPS digital quanto ao fim do vínculo empregatício com JARDIM ESCOLA O CURUMIM LTDA - ME pode conduzir a autoridade administrativa à conclusão de que a demandante ainda está empregada e, assim, inviabilizar seu acesso ao seguro desemprego.

Trata-se de fundado risco de dano grave, se considerada a finalidade do seguro desemprego, de amparar o trabalhador em momento de grande fragilidade, em que se vê impossibilitado de prover a própria subsistência e a de sua família.

De outro lado, nenhum prejuízo terá a União no caso do deferimento da tutela de urgência, vez que nada mais estará fazendo do que regularizar uma informação em seus cadastros, informação esta que já deveria ter sido atualizada, diga-se. A reversibilidade da medida também se encontra presente, pelo que entendo não haver motivos que justifiquem o indeferimento.

*Pelos motivos expostos, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro os requisitos legais dispostos no art. 300 e seguintes do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao presente rito, a ensejar o **DEFERIMENTO** da tutela recursal pretendida, para obrigar a União, por meio do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), a retificar a CTPS digital da recorrente, para que passe a constar o encerrado o vínculo com JARDIM ESCOLA O CURUMIM LTDA - ME na data de 28/08/2019, em consonância com anotação da CTPS física."*

Neste sentido, merece confirmação a decisão monocrática de deferimento da tutela recursal e, no mérito, merece provimento o recurso, para reformar a decisão recorrida.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.